Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব

(i) সংবিধান ব্যাখ্যা
(ii) সংবিধানের মূল কেন্দ্র
(iii) জাতির দিক নির্দেশনা
(iv) আইনগত ভিত্তি
(v) রেওয়াজ
(vi) সংবিধানের প্রতিচ্ছবি

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা কি সংশোধনযোগ্য? প্রখ্যাত মামলাসমূহের রায়ের আলোকে আলোচনা কর।

প্রস্তাবনা মূলত: সংবিধানের একটি অংশ। আর সংবিধান যেহেতু সংশোধন করা যায়, সেহেতু প্রস্তাবনাও সংশোধন করা যায়। তবে ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের মতে প্রস্তাবনা সংশোধন করা গেলেও প্রস্তাবনায় উল্লেখিত মৌলক কাঠামো সংশোধন করা যাবে না।
বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে প্রস্তাবনার সংশোধন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ১৫ তম সংশোধনের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হয়।

'সংবিধানের মৌলিক কাঠামো' তত্ত্ব সংক্রান্ত অন্যতম মামলা হলো- 'আনোয়ার হোসাইন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ (১৯৮৯) মামলা'।
এই মামলায় সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়- বাংলাদেশ সংবিধানের কোন্ কোন্ অংশ মৌলিক কাঠামো হবে।
বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিলটি ৭ জুন ১৯৮৮ তারিখে সংসদে গৃহীত হয় এবং ৯ জুন ১৯৮৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা আইনে পরিণত হয়।
এই সংশোধনীর অন্যতম বিষয় ছিলো- রাজধানী ঢাকার বাইরে ৬টি শহরে হাইকোর্টের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। শহরগুলো হলো- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট।
সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী রীট পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগ ১৫ অগাস্ট, ১৯৮৮ উক্ত রীট পিটিশন খারিজ করে দেন। অতপর আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতি প্রদান করেন।
সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ সংবিধানের উক্ত সংশোধনীকে অসাংবিধানিক, ক্ষমতাবহির্ভুত ও অকার্যকর বলে ঘোষণা দেয়। যারফলে উক্ত সংশোধনী বাতিল হয়ে যায়।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

(১) জাতীয়তাবাদ, (২) সমাজতন্ত্র, (৩) গণতন্ত্র এবং (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা।

(১) সকল নীতি এই নীতি থেকে নিঃসৃত
(৩) ৫ম সংশোধনী
(৪) মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ
(৫) অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ও গণতান্ত্রিক সাফল্য
(৬) সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতি স্থাপন
(৭) আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার
(৮) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
(৯) সামাজিক বিপ্লব
(১০) সরকারকে নৈতিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া

রাষ্ট্রে পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে পার্থক্য

মৌলিক অধিকার	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
যে অধিকারগুলো মানুষের সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য, দেশের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য সেই অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে।	কোন রাষ্ট্রের সংবিধান সেই রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্র কি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হবে তার দিক-নির্দেশনা দেয় সংবিধানের প্রস্তাবনা। এগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।
সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে।	সংবিধানের ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বর্ণনা রয়েছে।
মৌলিক অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায়।	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না।
কোন আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হলে আদালত তা বাতিল করতে পারেন।	কোন আইন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির পরিপন্থি হলেও আদালত তা বাতিল করতে পারেন না।
মৌলিক অধিকার হলো জনগণের অধিকার।	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো একটি উদ্দেশ্য বা আদর্শ।
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার বিভিন্ন বিধি-বিধান মানতে বাধ্য করে।	আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

সংবিধানকে কেন একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়?

যে কোন দেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা পদ্ধতি জনগণের অধিকার-দায়িত্ব-কর্তব্য, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা, সরকার ও বিভিন্ন বিভাগের কাঠামোসহ নানা বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। লিখিত হোক আর অলিখিত হোক সংবিধান ছাড়া কোন দেশ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন সংবিধান প্রয়োজন, একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায়ও সংবিধান প্রয়োজন। সংবিধানের আইনের বিপরীত কোন আইন দেশের সর্বোচ্চ আদালতও তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ সংবিধানের বিপরীত কোন আইন তৈরি করলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং বলা যায় সংবিধানই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন।

বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

মানুষের কল্যাণের জন্যই সংবিধান রচনা করা হয়। যখন যেভাবে সংবিধান রচনা করলে মানবজাতির কল্যাণ হবে তখন সেই ভাবে সংবিধান রচনা করা হয়। আবার সংবিধান রচনার পর তার কোন আইন সংশোধন করা যদি মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে তা সংশোধন করতে হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে সংশোধনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে :

(i) সংশোধনের জন্য আনীত বিলের শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন কোন বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।

(ii) জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে সেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

উপরোক্তভাবে কোন বিল গৃহীত হলে তা সম্মতিদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করতে হয়। রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে উক্ত বিলে সম্মতি দান করবেন। রাষ্ট্রপতি যদি ৭ দিনের মধ্যে উক্ত বিলে সম্মতি দানে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

সংবিধানের মৌল কাঠামো

একটি মানুষের যদি একটি বা দু'টি হাত না থাকে তাহলে তাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না, যদি তার একটি বা দু'টি পা না থাকে তাহলে তাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না, যদি তার একটি বা দু'টি চোখ না থাকে তাহলে তাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। এভাবে মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো অঙ্গ না থাকলে তাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। তদ্রুপ সংবিধানের কিছু বিধান আছে যা না থাকলে সংবিধানকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

সংশোধনীর মাধ্যমে কি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা যায়?

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ এর ৭খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। যদিও অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সুপ্রীমকোর্ট উক্ত সংশোধনী আইনকে ক্ষমতা বহির্ভূত বলে রায় প্রদান করে। সুপ্রীম কোর্টের রায় ছিলো নিম্নরূপ :

(i) সংসদ তার সংশোধনী ক্ষমতা বলে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে সংশোধন করতে পারে না। কারণ মূল বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তন করলে সংবিধান তার মৌলিকত্ব হারাবে।

(ii) বিচারবিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যাস্ত থাকে। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্টের একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ তৈরি করে সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। এটি অসাংবিধানিক। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংশোধনযোগ্য নয় ব মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় না। [আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ মামলা]।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ

সরকারের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে বিচারকার্য পরিচালনাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে। তিন ধরনের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হিসেবে গণ্য হয়।

এক. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা : বিচারকদের বিচারিক কাজ, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এটিই হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

দুই. সমষ্টিগত স্বাধীনতা : বিচার বিভাগের সকল ব্যবস্থাপনা যেমন : কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকাকে সমষ্টিগত স্বাধীনতা বলে।

তিন. নৈতিক স্বাধীনতা : কোন ধরনের প্রলোভন, বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি দ্বারা বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রভাবিত না করে তাঁদেরকে সুবিবেচনার উপর বিচারকার্য পরিচালনা করতে দেয়াকে নৈতিক স্বাধীনতা বলে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উপায় সমূহ বর্ণনা কর।

(১) সংবিধানিক সুরক্ষা
(২) বিচারকদের নিয়োগ
(৩) বিচারকদের সুরক্ষা
(৪) আর্থিক স্বাধীনতা
(৫) বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করা
(৬) বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা
(৭) আইনের শাসন মেনে চলা

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি

(ক) শাসন বিভাগ : সরকারের যে বিভাগ কার্যক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে ও আইন অমান্যকারীকে আটক করে বিচারের জন্য বিচার বিভাগের নিকট সোপর্দ করে তাকে শাসন বিভাগ বলে।

(খ) আইন বিভাগ : সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়ন করে বা পরিবর্তন করে বা পরিবর্ধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে।

(গ) বিচার বিভাগ : সরকারের যে বিভাগ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বা ব্যক্তি ও শাসকগণের মধ্যে কোন বিবাদ সৃষ্টি হলে তার বিচার করে বা মীমাংসা করে অতপর অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করে সেই বিভাগকে বিচার বিভাগ বলে।

বাংলাদেশ সংবিধানে এই নীতিটি কতদূর প্রয়োগ করা হয়েছে।

(i) বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

(ii) ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় নি।

(iii) ১৯৯১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সম্ভব নয়। কারণ মন্ত্রী পরিষদের নয়-দশমাংশ সদস্য সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণ একই সাথে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মূল ব্যক্তি।

(iv) সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। আবার তিনি শাসন বিভাগের প্রধান। পাশাপাশি আইন বিভাগের আইন পাশের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

রীট

বাংলাদেশের সংবিধানে ১০২ অনুচ্ছেদে রীট ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগ এই এখতিয়ার প্রয়োগ করে। রীট হলো আদালত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঘোষিত আদেশ। রীট নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ। নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে তা বলবৎ করার জন্য উচ্চ আদালত যে নির্দেশ প্রদান করে তাই হলো রীট।

উহা কত প্রকার ও কি কি?

রীট ৫ প্রকার। যথা–

(i) হ্যাবিয়াস কর্পাস বা বন্দীপ্রদর্শন রীট।
(ii) ম্যান্ডামাস বা পরমাদেশ বা হুকুমজারির রীট।
(iii) প্রহিবিশন বা নিষেধাজ্ঞামূলক রীট।
(iv) সার্শিয়োরারি বা উৎপ্রেষণমূলক রীট।
(v) কুয়োওয়ারেন্টো বা কারণ দর্শাও রীট।

বিভিন্ন প্রকারের রীটের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।

কেন বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের রিটের উল্লেখ না থাকলেও তাতে প্রত্যেকটি রিটের আবশ্যকীয় উপাদান বিদ্যমান?

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের গঠন ক্ষমতা ও এখতিয়ার আলোচনা কর।

(১) আদি এখতিয়ার
(২) আপীল এখতিয়ার
(৩) রিভিশনাল এখতিয়ার
(৪) রেফারেন্স এখতিয়ার
(৫) মৌলিক অধিকার বলবৎকরন
(৬) নিম্ন আদালত সমূহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
(৭) অধস্তন আদালতের মামলা স্থানান্তর
(৮) সরকারী কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখা
(৯) কোন কাজকে বেআইনী ঘোষণা
(১০) বিভিন্ন রিট জারির ক্ষমতা

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ, পদাধিকার ও যোগ্যতাবলি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে বিচারপতি নিয়োগের যোগ্যতাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

(১) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
(২) (i) সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে ১০ বছর কর্মরত থাকতে হবে। অথবা
(ii) বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছর অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। অথবা
(iii) সুপ্রীমকোর্টে নিয়োগ লাভের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা

সাধারণত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন তৈরি করাকে আইন প্রণয়ন বলে অথবা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধস্তন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন তৈরি করাকে আইন প্রণয়ন বলে।
সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ অথবা উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধ:স্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন তৈরি করাকে আইন প্রণয়ন বলে।

অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কি সংবিধান সংশোধন করা যায় ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতায় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তন করা যাবে না।
আবার সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি।
সুতরাং বলা যায়, অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা যায় না।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে তোমার পরামর্শ কি ঃ

(১) সংসদ সদস্যদের সু-শিক্ষিত হওয়া
(২) আইন বিষয়ে শিক্ষা লাভ
(৩) অধিক পরিমাণ বেসরকারি বিল গ্রহণ করা
(৪) স্বাধীনতা
(৫) ৭০ অনুচ্ছেদ শিথিল
(৬) গণভোট
(৭) দায়-দায়িত্ববোধ
(৮) জনগণের কল্যাণকে প্রধান্য

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক মর্যাদা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। অনুযায়ী তাঁর মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। তবে মেয়াদ শেষ হলেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

[Article 48 (4)] অনুযায়ী কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না যদি–

i. বয়স ৩৫ বছরের কম হয়।
ii. সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা না থাকে।
iii. কখনও অভিশংসন দ্বারা অপসারণ হয়ে থাকলে।
iv. দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকলে।

উল্লেখ্য কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হতে হলে সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।